

قانون اساسی پیشنهادی ایران

Source: <https://wethepeopleofiran.org/>

Retrieved 2026-10-02 (UTC) · reading copy made for the AtlasIran constitutions corpus from the page's main text

فصل اول

اصول بنیادین

اصل ۱ - حاکمیت مردم

حاکمیت ملی منحصر از آن مردم ایران است و هیچ فرد، نهاد، ایدئولوژی یا دینی حق مصادره آن را ندارد.

اصل ۲ - تمامیت ارضی

ایران کشوری واحد، مستقل و غیرقابل تجزیه است. تمرکز زدایی اداری و محلی ناقض این اصل نیست.

اصل ۳ - سکولاریسم

دین از حکومت جداست. دولت نه دین رسمی دارد و نه بر مبنای شریعت یا هرگونه ایدئولوژی مذهبی قانونگذاری می کند.

اصل ۴ - برابری شهروندان

تمام شهروندان ایران بدون هیچ تبعیضی، از جمله بر پایه جنسیت، قومیت، زبان، دین، عقیده، گرایش سیاسی، یا داشتن تابعیت دیگر، در برابر قانون برابرند. هیچ شهروند ایرانی را نمی توان صرفاً به سبب داشتن تابعیت دیگر، از حقوق شهروندی، حقوق سیاسی، حق نامزدی، یا تصدی مناصب عمومی محروم کرد.

اصل ۵ - اعمال حاکمیت

اعمال حاکمیت ملی صرفاً از طریق انتخابات آزاد و نهادهای منتخب انجام می شود و هیچ سازوکار دیگری مشروعیت سیاسی ایجاد نمی کند.

اصل ۶ - حق دفاع مسلحانه

حق دفاع مشروع، از جمله مالکیت و حمل سلاح فردی، از حقوق ذاتی و بنیادین شهروندان ایران است و قابل تعلیق، سلب یا تغییر نیست. این حق ماهیتی صرفاً فردی دارد و هیچ وجه قابل سازماندهی، تجمع یا استفاده سیاسی، حزبی، قومی یا ایدئولوژیک نیست. هیچ فرد، نهاد، قوه یا اکثریتی حق نقض یا محدودسازی عام این حق را ندارد. تشکیل یا عضویت در هرگونه نیروی مسلح غیر دولتی ممنوع است.

فصل دوم

شکل حکومت

و

اصول حکمرانی

اصل ۷ - شکل حکومت

ایران دارای نظام پادشاهی مشروطه، دموکراتیک، سکولار و غیرمتمرکز است.

اصل ۸ - برتری قانون اساسی

قانون اساسی بالاترین سند حقوقی کشور است و همه قوانین و تصمیمات باید با آن سازگار باشد.

اصل ۹ - حاکمیت قانون

هیچ شخص یا نهادی فراتر از قانون نیست و همه در برابر قانون پاسخگو هستند.

اصل ۱۰ - تفکیک قوا

قوای مقننه، مجریه و قضاییه مستقل از یکدیگرند.

اصل ۱۱ - تعادل قوا

هیچ قوای حق تسلط بر قوه دیگر را ندارد و همه قوا تحت نظارت قانونی قرار دارند.

اصل ۱۲ - مسئولیت و پاسخگویی

هر شخصی که در حکومت اختیار یا مسئولیت دارد یا از بودجه عمومی استفاده می کند، باید قابل سؤال، قابل بازخواست و قابل برکناری از راههای قانونی باشد. پادشاه نیز مقید به قانون اساسی است؛ اقدامات او خارج از حدود قانون اساسی فاقد اعتبار است و در صورت نقض آشکار، مطابق سازوکارهای مصرح در این قانون اساسی مورد رسیدگی و اقدام قانونی قرار می گیرد.

اصل ۱۳ - شفافیت حکومت

اصل بر علنی بودن تصمیمات، قراردادهای، بودجه و داده های عمومی است مگر موارد امنیتی دقیق و محدود.

اصل ۱۴ - منع تمرکز قدرت

هیچ مقام یا نهادی حق جمع کردن هم زمان قدرت اجرایی، قانون گذاری یا قضایی را ندارد.

اصل ۱۵ - اصل رقابت سیاسی

قدرت سیاسی فقط از راه رقابت آزاد و انتخابات دوره ای بدست می آید و باید به طور قانونی و مسالمت آمیز قابل انتقال باشد.

فصل سوم

انتخابات، احزاب، همه پرسی

اصل ۱۶ - انتخابات آزاد

انتخابات عمومی باید ادواری، آزاد، رقابتی، برابر، مخفی و سالم برگزار شود. هرگونه تهدید، اجبار، تقلب، خرید رأی، دستکاری در شمارش یا اعلام نتیجه، و هرگونه دخالت نهادهای دولتی، نظامی و امنیتی در فرایند انتخابات ممنوع است

اصل ۱۷ - حق رأی

حق رأی فقط متعلق به شهروندان ایران است. هر شهروند ایران حق دارد رأی بدهد و رأی همه شهروندان برابر است. رأی گیری باید مخفی باشد. هیچ کس را نمی توان به رأی دادن یا رأی ندادن وادار کرد و هیچ کس را نمی توان به خاطر رأی او پاداش داد، تنبیه کرد یا از حقوقی محروم کرد.

اصل ۱۸ - اجرای انتخابات

اجرای انتخابات و همه پرسی در سراسر کشور فقط بر عهده نهاد ملی انتخابات است. این نهاد مستقل است و هیچ قوه، حزب، یا نهاد نظامی، امنیتی و اطلاعاتی حق دخالت در هیچ یک از مراحل انتخابات را ندارد. همه مراحل انتخابات باید رسمی، ثبت شده، قابل نظارت عمومی و قابل رسیدگی قضایی باشد. هیچ نتیجه ای پیش از ثبت رسمی، امکان راستی آزمایی و پایان مهلت اعتراض قانونی، قطعی و معتبر نیست. هرگونه تقلب، دخالت، تهدید، یا دستکاری در اجرای انتخابات ممنوع و جرم است

اصل ۱۹ - منابع و هزینه های انتخاباتی

منابع مالی و هزینه های انتخاباتی باید شفاف، ثبت شده و قابل رسیدگی باشد. استفاده از منابع دولتی و عمومی، و دریافت کمک از منابع خارجی و نیز از نهادهای نظامی و امنیتی ممنوع است. حدود و ضمانت اجرای این اصل به موجب قانون تعیین می شود.

اصل ۲۰ - احزاب و فعالیت سیاسی

تشکیل و فعالیت احزاب و تشکیلاتی های سیاسی آزاد است، مشروط به رعایت قانون اساسی و نفی خشونت. انحلال یا تعلیق حزب یا تشکل سیاسی صرفا با حکم دادگاه صالح ممکن است.

اصل ۲۱ - منع تشکل مسلح

تشکیل، اداره یا حمایت از هرگونه حزب، گروه یا تشکل سیاسی مسلح، یا دارای آموزش و سازمان نظامی، ممنوع و جرم است.

اصل ۲۲ - همه پرسی

هک پرسی در مسائل مهم ملی و در چارچوب قانون اساسی برگزار می‌شود. اجرا و نظارت بر هک پرسی با نهاد ملی انتخابات است و نتیجه آن قابل اعتراض و رسیدگی قضایی است. شرایط و تشریفات هک پرسی به موجب قانون تعیین می‌شود.

اصل ۲۳ - حق نامزدی

حق نامزدی برای مناصب انتخابی عمومی تضمین است. شرایط نامزدی باید حداقلی، روشن، عینی و غیرتبعیض آمیز باشد. هیچ شخصی را نمی‌توان از نامزدی محروم کرد مگر بر اساس شرایط قانونی صریح و فقط به موجب حکم مستدل دادگاه ویژه انتخابات. رد صلاحیت به سبب عقیده، گرایش سیاسی، دین، قومیت، زبان، جنسیت یا فعالیت سیاسی مسألت آمیز ممنوع و باطل است.

فصل چهارم

حقوق و آزادی‌های بنیادین

اصل ۲۴ - کرامت انسانی

کرامت انسانی مصون و غیرقابل نقض است و مبنای تفسیر، اجرا، و اعتبار همه حقوق، آزادی‌ها، قوانین، و اقدامات عمومی قرار می‌گیرد. هیچ قانون، تصمیم، یا اقدامی نمی‌تواند ناقض کرامت انسانی باشد

اصل ۲۵ - حق حیات و منع مجازات اعدام

حق حیات مصون و غیرقابل تعرض است. مجازات اعدام و هرگونه سلب عمدی حیات به عنوان مجازات، در هر عنوان و تحت هر شرایطی ممنوع است. آزادی و امنیت شخصی نیز مصون است و هیچکس را نمی‌توان خودسرانه از آزادی یا امنیت شخصی محروم کرد یا آن را محدود نمود، مگر به موجب قانون و با حکم دادگاه صالح.

اصل ۲۶ - منع شکنجه

شکنجه، رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز مطلقاً ممنوع است و تحت هیچ عنوان، از جمله حفظ امنیت، کشف جرم، اخذ اقرار، وضعیت اضطراری، جنگ، یا دستور مقام بالاتر، قابل توجیه، تجویز، یا اجرا نیست. اقرار، شهادت، یا هر دلیل حاصل از شکنجه یا رفتار ممنوع، فاقد اعتبار و قابل استناد نیست.

اصل ۲۷ - دادرسی عادلانه

دادرسی عادلانه حق هر شخص است. رسیدگی فقط به موجب قانون و در دادگاه مستقل، بیطرف و صالح انجام می‌شود. اصل بر علنی بودن رسیدگی است مگر در موارد استثنایی و محدود قانونی. حق دفاع، دسترسی به وکیل، و اعتراض در مرجع قانونی تضمین می‌شود

اصل ۲۸ - اصل برائت

اصل بر بی گناهی است و اثبات جرم بر عهده حکومت است.

اصل ۲۹ - منع بازداشت خودسرانه

بازداشت بدون حکم قانونی و دسترسی سریع به دادگاه ممنوع است.

اصل ۳۰ - آزادی بیان

آزادی بیان، اظهار نظر، نشر، و نقد اشخاص و نهادهای عمومی حق هر شخص است. هیچکس را نمی توان به سبب بیان مسألت آمیز نظر یا نقد، تعقیب، مجازات، یا از حقوقی محروم کرد. محدودیت بر این حق فقط به موجب قانون، به صورت استثنایی، روشن و محدود، و با نظارت قضایی ممکن است.

اصل ۳۱ - آزادی رسانه

رساله ها در تأسیس، فعالیت، انتشار، و دسترسی به اطلاعات آزادند. سانسور پیشینی، توقیف، تعلیق، یا ممانعت از انتشار، جز به موجب قانون و با حکم دادگاه صالح، ممنوع است. هیچ رساله ای را نمی توان به سبب نقد، افشا، یا انتشار مطالب قانونی، به طور خودسرانه محدود یا تعطیل کرد.

اصل ۳۲ - حق دسترسی به اطلاعات

هر شخص حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد. اصل بر انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی است مگر در موارد استثنایی و محدود قانونی. منع یا محدودیت دسترسی فقط به موجب قانون و در حدود ضروری ممکن است.

اصل ۳۳ - آزادی تجمع

تجمع مسألت آمیز آزاد است و نیاز به هیچ گونه اجازه، مجوز، ثبت، یا تأیید قبلی ندارد. منع، تعلیق، اخلال، یا برهم زدن آن جز در موارد استثنایی و محدود مصرح در قانون ممنوع است.

اصل ۳۴ - آزادی تشکل

تشکلهای مدنی، صنفی، حرفه ای، کارگری، کارفرمایی، اتحادیه ها، انجمن ها، و سازمانهای غیردولتی آزادند. هیچ کس را نمی توان به عضویت یا عدم عضویت در آن ها مجبور کرد. محدودیت بر این حق فقط در موارد استثنایی و محدود قانونی ممکن است.

اصل ۳۵ - آزادی عقیده و دین

آزادی عقیده، بی دینی، دین داری، تغییر یا ترک عقیده تضمین می شود. هیچ کس را نمی توان به سبب عقیده، عدم عقیده، یا تغییر آن، مجبور، تعقیب، تبعیض، یا از حقوقی محروم کرد. اعمال این حق نباید ناقض حقوق دیگران، نظم عمومی، یا اصل جدایی دین از حکومت باشد.

اصل ۳۶ - آزادی رفت و آمد

رفت و آمد، انتخاب محل اقامت و سکونت، خروج از کشور، و بازگشت به کشور حق هر شخص است. هیچ کس را نمی توان خودسرانه از این حق محروم یا در آن محدود کرد. منع خروج، منع بازگشت، تبعید، اقامت اجباری، یا محدودیت مشابه، فقط در موارد کاملاً استثنایی، به موجب قانون صریح، و به صورت موردی ممکن است.

اصل ۳۷ - حریم خصوصی

حریم خصوصی، مسکن، مکاتبات، ارتباطات، داده های شخصی، و اطلاعات خصوصی اشخاص مصون و غیرقابل تعرض است. هرگونه بازرسی، شنود، مراقبت، افشا، جمع آوری، نگهداری، یا دسترسی به آن ها، جز در مورد مشخص و به موجب قانون صریح و محدود، ممنوع است. نظارت عمومی، جمعی، یا بی ضابطه بر اشخاص ممنوع است.

اصل ۳۸ - مالکیت

مالکیت مشروع مصون است. هیچکس را نمی توان از مالکیت خود محروم کرد یا آن را به طور اساسی محدود یا تصرف کرد مگر به موجب قانون صریح، برای منفعت عمومی، و با جبران عادلانه.

اصل ۳۹ - حق آموزش و آگاهی شهروندی

آموزش پایه حق همه اشخاص ساکن در ایران است و باید رایگان، همگانی، و بدون تبعیض تأمین شود. دولت موظف است دسترسی برابر به آموزش را در همه سطوح، در چارچوب قانون، تضمین کند. دولت مکلف است آموزش قانون اساسی، حقوق و آزادی های اساسی، و اصول حکومت دموکراتیک را به صورت متناسب با سن، مکرر، و دوجای در برنامه های درسی مدارس بگنجاند، به گونه ای که آگاهی شهروندان نسبت به حقوق خود، حدود قدرت حکومت، و مسئولیت نهادهای عمومی تقویت شود و این آموزش به ابزار تبلیغ حزبی، ایدئولوژیک، یا حکومتی تبدیل نگردد.

اصل ۴۰ - حق سلامت

دسترسی به خدمات درمانی پایه و ضروری حق هر شخص است. هیچ کس را نمی توان به سبب فقر یا وضعیت شخصی از آن محروم کرد.

اصل ۴۱ - حق کار و دستمزد

حق کار و انتخاب آزادانه شغل تضمین می شود. محرومیت خودسرانه از کار و تبعیض در اشتغال ممنوع است. دستمزد بر پایه قرارداد آزاد، توافق طرفین، و شرایط بازار تعیین می شود و دولت حق تعیین دستمزد اجباری عام ندارد.

اصل ۴۲ - حق اعتصاب و مذاکره جمعی

حق اعتصاب و مذاکره جمعی به صورت مساوات آمیز تضمین می‌شود. هیچ کس را نمی‌توان به سبب مشارکت قانونی در اعتصاب یا مذاکره جمعی، تعقیب، مجازات، یا از حقوق شغلی محروم کرد.

اصل ۴۳ - حق محیط زیست سالم

حفاظت از محیط زیست، تنوع زیستی، منابع طبیعی، و حیات جانوری وظیفه دولت و حق مردم است. آزار بیرحمانه حیوانات، تخریب عمدی زیستگاه‌های طبیعی، و شکار، کشتار، یا بهو کشی غیرقانونی از حیات جانوری ممنوع و جرم است. مرتکبان این اعمال باید به موجب قانون تحت پیگرد، مجازات، و در صورت لزوم، از نگهداری یا بهو برداری از حیوانات محروم شوند.

اصل ۴۴ - منع تبعیض جنسیتی

هرگونه تبعیض جنسیتی در قانون و اجرا ممنوع است.

اصل ۴۵ - حقوق زبان و فرهنگ محلی

زبان رسمی کشور فارسی است. استفاده و آموزش زبان محلی و حفظ فرهنگ‌های بومی، در کنار زبان رسمی، آزاد و محترم است. هیچ کس را نمی‌توان به سبب زبان یا تعلق فرهنگی از حقوق خود محروم کرد.

فصل پنجم

قوه مقننه (پارلمان)

اصل ۴۶ - پارلمان

پارلمان مرجع قانون گذاری کشور است و از مجلس نمایندگان و سنا تشکیل می‌شود.

اصل ۴۷ - مجلس نمایندگان

مجلس نمایندگان با رأی مستقیم، آزاد، و برابر مردم انتخاب می‌شود و بیانگر اراده عمومی در قانون گذاری است. نمایندگی در این مجلس بر پایه جمعیت است و به ازای هر پانصد هزار نفر جمعیت کامل، یک نماینده تعیین می‌شود. دوره نمایندگی در مجلس نمایندگان چهار سال است و هیچ کس نمی‌تواند بیش از دو دوره، اعم از متوالی یا غیرمتوالی، به این سمت انتخاب شود. نمایندگان در اعمال وظایف نمایندگی، فقط در برابر مردم و قانون اساسی مسئول اند و به دستور هیچ شخص یا نهادی مقید نیستند.

اصل ۴۸ - سنا

سنا مجلس دوم پارلمان و نماینده استل‌ها در سطح ملی است. سنا در قانون گذاری مشارکت می‌کند، پیمیل‌های مهم را تصویب می‌نماید، و مقامات عالی مقرر در این قانون اساسی را تأیید می‌کند. هر استان دو سناتور دارد. دوره عضویت در سنا شش سال است و هر سه سال، نیمی از کرسی‌های سنا تجدید می‌شود. هیچ کس نمی‌تواند بیش از سه دوره، اعم از متوالی یا غیرمتوالی، به عضویت سنا انتخاب شود. در نخستین انتخابات سنا، هر

استان دو سنا تور انتخاب می کند. سپس میان آن دو، قرعه کشی می شود تا یکی دوره اول سه ساله و دیگری دوره اول شش ساله داشته باشد. پس از آن، همه کرسی ها برای شش سال انتخاب می شوند و هر سه سال، فقط نیمی از کرسی های سنا تجدید می شود.

بند توضیحی نحوه انتخاب اولین دوره مجلس سنا

اصل ۴۹ - نسبت نمایندگی

تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه بر پایه جمعیت آن حوزه تعیین می شود. حوزه های پرجمعیت نمایندگان بیشتری و حوزه های کم جمعیت نمایندگان کمتری دارند. سرشماری عمومی جمعیت باید هر ده سال یکبار انجام شود و توزیع کرسی های نمایندگی بر پایه نتایج آن و متناسب با تغییرات جمعیتی بازنگری شود.

اصل ۵۰ - قانون گذاری شفاف

فرایند قانون گذاری باید علنی، قابل دسترس، و قابل پیگیری عمومی باشد. طرح ها، لوایح، مذاکرات، آرای نمایندگان، و سوابق قانون گذاری باید به موقع منتشر شود. قانون باید روشن، ساده، و قابل اجرا باشد و جز به قدر ضرورت وضع نشود. قوانین متعارض، تکراری، یا زائد باید حذف، ادغام، یا یکدست شوند تا ابهام و سردرگمی برای مردم و مجریان ایجاد نشود.

اصل ۵۱ - نظارت پارلمان بر قوه مجریه (دولت)

پارلمان بر قوه مجریه نظارت دارد. مجلس نمایندگان حق سؤال، تحقیق، استیضاح، و رأی عدم اعتماد نسبت به نخست وزیر و وزیران را اعمال می کند. نخست وزیر و وزیران مکلف اند در پارلمان حاضر شوند، پاسخ دهند، و اطلاعات و اسناد مورد درخواست را ارائه کنند. امتناع از حضور، امتناع از پاسخ گویی، یا اخفای اطلاعات، تخلف از قانون اساسی و از موجبات استیضاح، سلب صلاحیت ادامه خدمت، یا رأی عدم اعتماد است. استیضاح و رأی عدم اعتماد فقط با رأی حداقل شصت درصد اعضای قانونی مجلس نمایندگان معتبر است.

اصل ۵۲ - بودجه

بودجه سالانه کشور فقط با تصویب مجلس نمایندگان و سنا معتبر است. دولت موظف است لایحه بودجه را به موقع به مجلس نمایندگان تقدیم کند. هیچ پولی از خزانه عمومی برداشت نمی شود و هیچ هزینه، تعهد مالی، یا تخصیص از منابع عمومی انجام نمی گیرد مگر به موجب قانون. دریافت ها و هزینه های عمومی باید شفاف، علنی، و به طور منظم منتشر و قابل رسیدگی باشد.

اصل ۵۳ - قراردادها و پیمان ها

پیمان های مهم کشور فقط با تصویب سنا معتبر است. قراردادها و تعهدات مالی کلان عمومی فقط با تصویب مجلس نمایندگان و سنا معتبر است. هیچ مقام یا نهادی نمی تواند کشور را بدون تصویب مراجع مقرر در این اصل، به تعهد سیاسی یا مالی مهم ملتزم کند.

اصل ۵۴ - اعلان جنگ و صلح

اعلان جنگ، پذیرش صلح، آتش بس، و هر تصمیمی که به ورود رسمی کشور به جنگ یا پایان آن بینجامد، فقط با تصویب مجلس نمایندگان و سنا معتبر است. تصویب این امور فقط با رأی حداقل شصت درصد اعضای قانونی هر یک از دو مجلس ممکن است. دولت می تواند در برابر حمله، تهدید فوری، عملیات نجات، یا خطر قریب الوقوع، اقدامات دفاعی و نظامی محدود و فوری انجام دهد، مشروط بر آنکه این اقدامات به جنگ اعلام نشده، اشغال پایدار، یا تعهد نظامی بلند مدت تبدیل نشود. دولت مکلف است این اقدامات را فوراً به پارلمان اعلام کند و ادامه آن ها بدون تصویب پارلمان ممنوع است.

اصل ۵۵ - منع انحلال پارلمان

هیچ مقام یا نهادی، از جمله دولت، حق انحلال، تعلیق، تعطیل، یا بی اثر کردن مجلس نمایندگان یا سنا را ندارد. مدت و اعتبار هر دو مجلس فقط در حدود دوو های مقرر در این قانون اساسی پایان می یابد.

فصل ششم

قوه مجریه

(دولت و نخست وزیر)

اصل ۵۶ - نخست وزیر

نخست وزیر رئیس دولت و بالاترین مقام اجرایی کشور است. هدایت قوه مجریه، اداره سیاست های اجرایی، و صدور دستورهای لازم برای اجرای قانون و اداره کشور با اوست. نخست وزیر وزیران را انتخاب می کند و عزل یا جایجایی آنان با اوست. نخست وزیر در برابر مجلس نمایندگان پاسخگوست.

اصل ۵۷ - تشکیل دولت

نخست وزیر از میان نامزد معرفی شده از سوی حزب یا ائتلاف دارای اکثریت در مجلس نمایندگان تعیین می شود. نخست وزیر وزیران را انتخاب می کند و دولت را تشکیل می دهد. آغاز کار دولت منوط به رأی اعتماد مجلس نمایندگان است. هرگاه در میانه دوره، دولت سقوط کند یا نخست وزیر از سمت خود خارج شود، دولت جدید فقط برای باقیمانده همان دوره تشکیل می شود.

اصل ۵۸ - دولت

قوه مجریه توسط دولت اعمال می شود. دولت متشکل از نخست وزیر و وزیران است و مسئول اجرای قانون، اداره امور عمومی، حفظ نظم عمومی، و اجرای بودجه و سیاست های اجرایی کشور است.

اصل ۵۹ - مسئولیت کابینه

وزیران به ریاست نخست وزیر، کابینه را تشکیل می دهند. تصمیمات رسمی دولت، تصمیمات مشترک کابینه است و همه وزیران در برابر آن مسئولی اند. هر وزیر نیز در حدود وظایف خود، به طور جداگانه مسئول و پاسخگو است.

اصل ۶۰ - دولت موقت

در صورت پایان دوره، استعفا، فوت، برکناری، یا سلب اعتماد از نخست وزیر یا دولت، تا تشکیل و آغاز به کار دولت جدید، هیئت وزیران موجود به ریاست نخست وزیر مستعفی یا جانشین قانونی او، به عنوان دولت موقت فقط اداره امور جاری را بر عهده دارد. دولت موقت حق تغییرات اساسی در سیاست های عمومی، انتصاب های بلندپایه، ایجاد تعهدات بلندمدت، یا انعقاد قراردادهای کلان را ندارد.

اصل ۶۱ - محدودیت دوره نخست وزیر

دوره نخست وزیری چهار سال است. هیچ کس نمی تواند بیش از دو دوره، اعم از متوالی یا غیرمتوالی، به سمت نخست وزیر انتخاب شود.

اصل ۶۲ - خدمات کشوری

خدمات کشوری باید بر پایه شایستگی، قانون، و بی طرفی اداری اداره شود. استخدام، انتصاب، ارتقا، و عزل در دستگاه اجرایی فقط باید بر اساس صلاحیت و معیارهای روشن انجام شود و نباید ابزار پاداش سیاسی، مجازات سیاسی، تصفیه حزبی، یا رانت باشد. کارمندان دولت در انجام وظایف خود فقط تابع قانون اند.

اصل ۶۳ - مناقصه و قراردادهای عمومی

مناقصه ها و قراردادهای عمومی باید رقابتی، شفاف، علنی، و قابل رسیدگی باشد. اعطای قرارداد، امتیاز، یا تعهد عمومی بر پایه رانت، تبعیض، تعارض منافع، یا فرایند پنهان ممنوع است. شرایط، طوف ها، مبلغ، و تعهدات اصلی قراردادهای عمومی باید منتشر شود. تخلف از این اصل، فساد عمومی محسوب می شود و موجب ابطال قرارداد، عزل از مقام، جبران خسارت، و مجازات سنگین قانونی است.

فصل هفتم

قوه قضاییه

و

دادگاه عالی

اصل ۶۴ - ساختار نظام قضایی

نظام قضایی کشور بر پایه وحدت قانون ملی، چندلایه بودن دادرسی، استقلال قضایی، بی طرفی دادگاه ها و تمرکززدایی قضایی و اداری سازمان می یابد. این نظام شامل دادگاه های نخستین، دادگاه های تجدیدنظر استانی، دادگاه های عالی استانی، دیوان عالی کشور و دادگاه قانون اساسی است. ایجاد هر دادگاه ویژه، فوق العاده، استثنایی، انقلابی، امنیتی یا هر مرجع خارج از این ساختار که دارای صلاحیت رسیدگی قضایی یا

صدور حکم قضایی باشد، ممنوع است.

مراجع اداری و تخصصی فقط به موجب قانون ایجاد می شوند و حق رسیدگی قضایی و صدور حکم قضایی ندارند. تصمیمات آنان باید در دادگاه صالح قابل اعتراض باشد.

اصل ۶۵ - دادگاه های نخستین و استانی

رسیدگی قضایی، در اصل، در دادگاه های نخستین، دادگاه های تجدیدنظر استانی و دادگاه های عالی استانی انجام می شود. در هر استان، دادگاه عالی استانی عالی ترین مرجع قضایی آن استان است و از ۵ قاضی تشکیل می شود و بر اجرای یکنواخت قانون در محاکم استان نظارت دارد. قضات دادگاه عالی استانی برای مدت ۶ سال و به صورت غیرقابل تمدید، با رأی اکثریت مطلق مجمع قضات همان استان از میان قضات واجد شرایط همان استان انتخاب می شوند. رئیس دادگاه عالی استانی از میان قضات همان دادگاه و با رأی اکثریت مطلق اعضای آن، برای مدت ۳ سال و به صورت غیرقابل تمدید انتخاب می شود و ریاست او جنبه اداری دارد. عزل، تعلیق یا جای جایی قضات دادگاه عالی استانی پیش از پایان مدت، فقط در موارد و به ترتیبی که در قانون اساسی تعیین می شود، ممکن است.

اصل ۶۶ - دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور عالی ترین مرجع قضایی کشور در امور عادی است و از یازده قاضی تشکیل می شود. وظیفه آن نظارت بر اجرای یکسان قانون در سراسر کشور، رسیدگی به فرجام خواهی در موارد مقرر، و حل اختلاف در تفسیر و اجرای قانون میان دادگاه های عالی استانی است. دیوان عالی کشور در حدود قانون، آرای خلاف قانون را نقض یا ابرام می کند و مرجع رسیدگی عمومی به همه دعاوی نیست.

اصل ۶۷ - دادگاه قانون اساسی

دادگاه قانون اساسی نهادی مستقل از دیوان عالی کشور است و از ۹ قاضی تشکیل می شود. این دادگاه صلاحیت رسیدگی به انطباق قوانین و مقررات با قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و حل اختلاف صلاحیتی میان نهادهای عالی عمومی را دارد. رسیدگی در دادگاه قانون اساسی با شکایت مراجع و اشخاصی انجام می شود که قانون اساسی یا قانون مبتنی بر آن تعیین می کند. دادگاه قانون اساسی در صورت احراز مغایرت، تمام یا بخش مغایر قانون یا مقرر را ابطال می کند. هیچ عضو دادگاه قانون اساسی نمی تواند هم زمان عضو دیوان عالی کشور، دولت، پارلمان، رهبری اجرایی احزاب، نیروهای مسلح یا نهادهای امنیتی باشد.

اصل ۶۸ - هیئت های معرفی قضات مراجع عالی

برای انتخاب قضات دیوان عالی کشور و دادگاه قانون اساسی، برای هر یک هیأت معرفی جداگانه تشکیل می شود. هر هیأت معرفی از ۹ عضو تشکیل می شود: ۳ عضو به انتخاب مجلس نمایندگان، ۳ عضو به معرفی قانون وکلای کشور، و ۳ عضو از میان قضات بازنشسته یا باسابقه. انتخاب اعضای هیأت از سوی مجلس نمایندگان با رأی دو سوم اعضا انجام می شود. شرایط و شیوه تعیین اعضای معرفی شده از سوی قانون وکلا و

قضات بازنشسته یا با سابقه باید به گونه ای باشد که استقلال، صلاحیت حرفه ای و بی طرفی آنان تضمین شود. هیأت معرفی نامزدهای عضویت در دیوان عالی کشور و دادگاه قانون اساسی را بررسی و غربال می کند و برای هر کرسی، ۳ نامزد واجد شرایط را معرفی می نماید. تصمیم هیأت معرفی فقط با رأی دست کم ۶ عضو معتبر است. اعضای هیأت معرفی نباید هم زمان عضو دولت، پارلمان، رهبری اجرایی احزاب، نیروهای مسلح یا نهادهای امنیتی باشند. هیچ مقام یا نهادی حق تحمیل نامزد یا تسلط بر فرایند معرفی را ندارد.

اصل ۶۹ - انتخاب و دوره عضویت قضات مراجع عالی

قضات دیوان عالی کشور و دادگاه قانون اساسی از میان نامزدهایی که به موجب اصل ۶۸ معرفی شده اند، با رأی دو سوم اعضای سنا انتخاب می شوند. دوره عضویت قضات دیوان عالی کشور ۹ سال و غیرقابل تمدید است. دوره عضویت قضات دادگاه قانون اساسی ۱۲ سال و غیرقابل تمدید است. هیچ شخصی بیش از یک بار نمی تواند عضو دیوان عالی کشور یا دادگاه قانون اساسی شود. پایان مأموریت قضات دیوان عالی کشور باید به گونه ای تنظیم شود که هر ۳ سال، مأموریت بخشی از اعضا پایان یابد و همه اعضا هم زمان تغییر نکنند. پایان مأموریت قضات دادگاه قانون اساسی باید به گونه ای تنظیم شود که هر ۴ سال، مأموریت ۳ عضو پایان یابد. در صورت رد نامزدهای معرفی شده برای یک کرسی، هیأت معرفی همان مرجع مکلف است ظرف ۳۰ روز نامزدهای تازه معرفی کند.

اصل ۷۰ - شورای اداره و انتظام قضایی

شورای اداره و انتظام قضایی نهاد مستقل اداره قضایی و انتظام قضات در سطح ملی است و از ۹ عضو تشکیل می شود: ۳ عضو از میان قضات با سابقه با رأی مجمع قضات کشور، ۳ عضو از میان وکلای با سابقه با رأی دو سوم مجلس نمایندگان، و ۳ عضو از میان استادان برجسته حقوق با رأی دو سوم سنا انتخاب می شوند. اعضای شورا برای مدت ۶ سال و به صورت غیرقابل تمدید انتخاب می شوند و پایان مأموریت آنان باید تدریجی و غیرهم زمان باشد، به گونه ای که هر ۲ سال مأموریت ۳ عضو پایان یابد. در هر استان، مرجع انتظامی قضایی استان تشکیل می شود و از ۵ عضو تشکیل می گردد: ۲ عضو با رأی مجمع قضات همان استان، ۱ عضو از میان وکلای با سابقه به معرفی کانون وکلای همان استان، ۱ عضو از میان استادان حقوق به معرفی دانشگاه های همان استان، و ۱ عضو از میان قضات بازنشسته با سابقه همان استان. اعضای شورای اداره و انتظام قضایی و مراجع انتظامی قضایی استل ها نباید هم زمان عضو دولت، پارلمان، رهبری اجرایی احزاب، نیروهای مسلح یا نهادهای امنیتی باشند. شورای اداره و انتظام قضایی در حدود قانون اساسی بر انتظام قضات، انتقال، ارتقا و امور اداری قضایی در سطح ملی نظارت می کند و مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات مراجع انتظامی قضایی استل ها است، بی آنکه در ماهیت آرای قضایی دخالت کند. مراجع انتظامی قضایی استل ها در حدود قانون اساسی صلاحیت رسیدگی انتظامی به قضات همان استان را دارند.

اصل ۷۱ - بودجه و اداره مالی شورای اداره و انتظام قضایی

شورای اداره و انتظام قضایی دارای بودجه مستقل، دبیرخانه و کارکنان اداری مستقل است. بودجه این شورا از بودجه عمومی کشور تأمین می شود و به پیشنهاد خود شورا، بر پایه وظایف قانونی، حجم کار، نیاز اداری متعارف و اصل صرفه جویی و کارآمدی، در قانون بودجه تعیین می شود. بودجه پیشنهادی شورا باید به صورت جداگانه در لایحه بودجه درج شود. کاهش مؤثر، تأخیر در تخصیص یا محدود کردن اجرای بودجه نباید وسیله فشار، اخلاف یا مداخله در استقلال شورا باشد. دلی و خرج شورا باید شفاف باشد و توسط مرجع مستقل حسابرسی عمومی کشور رسیدگی شود.

اصل ۷۲ - شرایط و استقلال اعضا

قضات دیوان عالی کشور، دادگاه قانون اساسی و اعضای شورای اداره و انتظام قضایی باید دارای صلاحیت عالی حقوقی و قضایی، پاکدستی، استقلال رأی، بی طرفی سیاسی و تعهد به قانون اساسی باشند. عضویت یا وابستگی فعال آنان به احزاب سیاسی، نیروهای مسلح، نهادهای امنیتی، تصدی مقام سیاسی یا اجرایی، و اشتغال به فعالیت تجاری و انتفاعی ممنوع است. هرگونه فشار سیاسی، دخالت امنیتی، تعارض منافع پنهان یا نفوذ سازماني یافته در انتخاب، اداره و تصمیم گیری آنان ممنوع است.

اصل ۷۳ - تعلیق و عزل قضات

هیچ قاضی را نمی توان جز به موجب قانون اساسی و قانون و از طریق رسیدگی منصفانه، علنی و بی طرفانه تعلیق یا عزل کرد. تعلیق یا عزل قضات دادگاه های نخستین، دادگاه های تجدیدنظر استانی و دادگاه های عالی استانی فقط به وسیله مرجع انتظامی قضایی همان استان و با تضمین کامل حق دفاع و حق اعتراض ممکن است. تصمیم این مرجع در شورای اداره و انتظام قضایی قابل اعتراض است. تعلیق موقت قضات دیوان عالی کشور و دادگاه قانون اساسی فقط در صورت اتهام سنگین کیفری، شواهد جدی فساد یا خطر روشن برای سلامت دادرسی و با رأی دو سوم اعضای شورای اداره و انتظام قضایی ممکن است. عزل قضات دیوان عالی کشور و دادگاه قانون اساسی فقط در صورت فساد اثبات شده، نقض سنگین قانون، ناتوانی پایدار در انجام وظیفه یا نقض جدی بی طرفی قضایی، پس از رسیدگی قانونی و با رأی دو سوم اعضای سنا ممکن است. اداره قضایی کشور باید به گونه ای سازمان یابد که انتصاب، ارتقا، انتقال، تعلیق و عزل در اختیار یک شخص، یک مقام، یک شهر یا یک نهاد واحد قرار نگیرد.

فصل هشتم

پادشاهی مشروطه

اصل ۷۴ - جایگاه پادشاه

پادشاه مقام نمادین وحدت ملی، تداوم تاریخی کشور، و پیوستگی نمادین دولت و ملت است. پادشاه نماینده اراده سیاسی، حاکمیت اجرایی، یا مرجع تصمیم گیری عمومی نیست و جایگاه او در حدود این قانون اساسی تعریف و اعمال می شود.

نهاد پادشاهی در همه حال فراجناحی، غیرحزبی، و پاسدار نمادین همبستگی ملی باقی می ماند و نباید به سرچشمه قدرت مستقل سیاسی تبدیل شود.

اصل ۷۵ - بی طرفی و عدم مداخله سیاسی پادشاه

پادشاه در جایگاه ملی و نمادین خویش، نسبت به رقابت های سیاسی و انتخاباتی بی طرف است و از حمایت علنی یا پنهان از حزب، نامزد، یا ائتلاف سیاسی خودداری می ورزد. مقام، اعتبار، امکانات، بودجه، و نهادهای وابسته به پادشاهی در خدمت منافع عمومی و شئون ملی است و برای اثرگذاری سیاسی، انتخاباتی، یا جناحی به کار گرفته نمی شود.

اصل ۷۶ - حدود اختیارات پادشاه

اختیارات پادشاه منحصر به مواردی است که این قانون اساسی صراحتاً مقرر می دارد. خارج از حدود مذکور، اختیاری سیاسی، اجرایی، قانن گذاری، قضایی، امنیتی، نظامی، مالی، یا اداری برای مقام پادشاهی شناخته نمی شود.

اصل ۷۷ - وظایف رسمی پادشاه و مسئولیت دولت

پادشاه وظایف و اعمال رسمی خویش را در حدود این قانون اساسی و در شأن مقام پادشاهی به انجام می رساند.

اداره و مسئولیت سیاسی و اجرایی امور کشور، در چارچوب قانون، با دولت و مقامات مسئول است. در مواردی که قانون اساسی یا قانون برای برخی اقدامات رسمی تشریفات یا تأیید مقام مسئول را مقرر کرده باشد، همان تشریفات رعایت می شود و مسئولیت آن بر عهده دولت یا مقام مسئول خواهد بود.

اصل ۷۸ - انتصاب نخست وزیر

پادشاه نخست وزیر را پس از تعیین قانونی توسط مجلس نمایندگان منصوب می کند. این انتصاب در چارچوب قانون اساسی و بر پایه تصمیم قانونی مجلس نمایندگان انجام می شود و جنبه رسمی و تشریفاتی دارد.

اصل ۷۹ - وزیر فرهنگ

وزیر فرهنگ توسط پادشاه برگزیده و برای اخذ رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی می شود. وزیر فرهنگ پس از رأی اعتماد، در حدود قانون، مقام مستقلی در امور فرهنگی کشور است و گزارش کار خود را به پادشاه تقدیم می کند. وزیر فرهنگ عضو کابینه سیاسی دولت محسوب نمی شود، لیکن از حیث قانن مداری، حدود صلاحیت، و مصرف بودجه عمومی، در برابر مجلس نمایندگان پاسخ گوشت و مشمول سؤال، تحقیق، و استیضاح است.

اصل ۸۰ - حدود صلاحیت وزیر فرهنگ و جایگاه پادشاه در امور فرهنگی

صلاحیت وزیر فرهنگ به امور مربوط به میراث تاریخی، موزها، آرشیوهای ملی، کتابخانه ملی، هنر، آیین ها و مناسبت های ملی، و نهادهای فرهنگی عمومی غیرسیاسی محدود است. پادشاه در این حوزه، مقام عالی ملی و مرجع عالی هدایت فرهنگی در چارچوب قانون اساسی است و وزیر فرهنگ وظایف خود را در حدود قانون و در هماهنگی با جهت گیری های کلان فرهنگی مورد تأیید پادشاه انجام می دهد. وزیر فرهنگ مسئول اداره و اجرای امور فرهنگی کشور است و در برابر مجلس نمایندگان از حیث قانون مداری، حدود صلاحیت، و مصرف بودجه عمومی پاسخگو است.

امور مربوط به سیاست عمومی کشور، امنیت، قضا، انتخابات، نیروهای مسلح، آموزش عمومی، رسانه های خبری، تبلیغات سیاسی، و اداره سایر وزارتخانه ها از حدود صلاحیت این اصل خارج است. نهادهای فرهنگی و اختیارات مقرر در این اصل در خدمت منافع ملی، هویت تاریخی کشور، و شئون فرهنگی عمومی اعمال می شود و برای رقابت حزبی، انتخاباتی، یا جناحی به کار گرفته نمی شود.

اصل ۸۱ - رسانه، آموزش، و تبلیغات سیاسی

رسانه های خبری و اطلاع رسانی عمومی در حوزه نهاد پادشاهی یا وزیر فرهنگ قرار نمی گیرند و در چارچوب اصول آزادی رسانه، قانون عام، و نظارت قضایی اداره می شوند. آموزش عمومی، آموزش عالی، برنامه ریزی آموزشی، و اداره نهادهای آموزشی در صلاحیت دولت و وزارتخانه های مسئول آموزشی است و در قلمرو وظایف پادشاه و وزیر فرهنگ قرار نمی گیرد. تبلیغات سیاسی، فعالیت حزبی، و سازمان دهی سیاسی از شئون نهاد پادشاهی و وزارت فرهنگ شمرده نمی شود و در چارچوب قانون، به وسیله احزاب، نامزدها، رسانه ها، و نهادهای قانونی مربوط انجام می گیرد.

بودجه عمومی، نهادهای فرهنگی، و امکانات وابسته به پادشاهی نیز در خدمت منافع عمومی و شئون ملی است و برای مقاصد سیاسی، جناحی، انتخاباتی، یا ایدئولوژیک به کار گرفته نمی شود.

اصل ۸۲ - افتتاح پارلمان و تشریفات قانون

پادشاه افتتاح رسمی دوره پارلمان را اعلام می کند و قوانین مصوب را در شأن مقام پادشاهی، به صورت رسمی و تشریفاتی ابلاغ می نماید. این ابلاغ، بیانگر رسمیت، وقار، و پیوستگی نهاد کشور در نظام مشروطه است و آثار قانونی مصوبات، در حدود قانون اساسی و بر وفق تشریفات مقرر، برقرار می شود.

اصل ۸۳ - نشن ها، سفرا، و تشریفات ملی و خارجی

اعطای نشن ها و عناوین ملی، پذیرش سفرا، و انجام تشریفات نمایندگی کشور طبق قانون و با رعایت مسئولیت دولت، با پادشاه است. امور سیاست خارجی، پیمان ها، مذاکرات، و تعهدات بین المللی در چارچوب این قانون اساسی و از مجرای نهادهای مسئول کشور اعمال می شود.

اصل ۸۴ - حق عفو

پادشاه حق عفو فردی محکومان را در حدود قانون و بر پایه پیشنهاد وزیر دادگستری یا دولت اعمال می کند. عفو عمومی یا گروهی فقط به موجب قانون و با تصویب پارلمان ممکن است. عفو شامل جرایم سنگین علیه قانون اساسی، تقلب انتخاباتی، فساد کلان عمومی، شکنجه، جنایت های عمده علیه اشخاص، و سایر جرایمی که قانون اساسی یا قانون صریح استثنا کرده است، نمی شود.

اصل ۸۵ - بودجه و دارایی های نهاد پادشاهی

بودجه نهاد پادشاهی و تشریفات مربوط به آن به موجب قانون بودجه سالانه تعیین می شود و باید شفاف، متناسب، و قابل حسابرسی عمومی باشد. کلاه ها، بناها، اموال، اشیاء، اسناد، و دارایی هایی که برای انجام وظایف رسمی، تشریفاتی، تاریخی، و ملی نهاد پادشاهی اختصاص یافته اند، از اموال عمومی کشور و متعلق به ملت ایران به شمار می آیند و در زمره دارایی های اختصاصی پادشاه یا خاندان سلطنتی قرار نمی گیرند. دارایی های شخصی پادشاه و اعضای خاندان سلطنتی از اموال عمومی و تشریفاتی نهاد پادشاهی متمایز است و تابع قانون عمومی کشور خواهد بود. دخل و خرج نهاد پادشاهی نیز توسط مرجع مستقل حسابرسی عمومی کشور رسیدگی می شود.

اصل ۸۶ - حرمت و مصونیت مقام پادشاهی

مقام پادشاهی از حرمت و مصونیت ویژه برخوردار است. پادشاه در دوران تصدی مقام، مشمول تحقیق، تعقیب، بازخواست، یا رسیدگی عادی قضایی، اداری، یا پارلمانی قرار نمی گیرد. مسئولیت امور حکومتی، در حدود قانون اساسی، بر عهده دولت و مقامات مسئول است. رسیدگی به موارد استثنایی و بسیار سنگین، فقط در چارچوب سازوکار ویژه مقرر در این قانون اساسی و با رعایت کامل شأن و حرمت مقام پادشاهی ممکن است.

اصل ۸۷ - جانشینی، نیابت، و رسیدگی در موارد استثنایی

قواعد جانشینی، نیابت پادشاهی، و اداره امور تشریفاتی تاج و تخت در موارد فقدان، ناتوانی، صغر، یا هر وضعیتی که پادشاه نتواند وظایف خویش را مطابق قانون اساسی به انجام رساند، به موجب قانون ویژه تعیین می شود و باید با قانون اساسی و حدود اختیارات مقرر در این فصل سازگار باشد. هرگاه در موارد استثنایی، نسبت به رعایت حدود مقرر در قانون اساسی از سوی مقام پادشاهی اختلاف یا ایراد مهمی پدید آید، مجلس نمایندگان می تواند با رأی دو سوم اعضای قانونی خود، موضوع را برای رسیدگی به دادگاه قانون اساسی ارجاع دهد. دادگاه قانون اساسی موظف است با رعایت کامل حرمت و شأن مقام پادشاهی، به صورت فوری، علنی، و منصفانه به موضوع رسیدگی کند. هرگاه دادگاه وجود مغایرت با قانون اساسی را احراز کند، حسب مورد، حکم مقتضی برای رفع مغایرت، جلوگیری از استمرار آن، یا انتقال موقت وظایف پادشاه به نایب السلطنه طبق قانون جانشینی صادر می کند. هرگاه مغایرت احراز شده، سنگین، عمدی، یا مکرر باشد و استمرار مقام پادشاهی با قانون اساسی سازگار شناخته نشود، دادگاه قانون اساسی مراتب را اعلام می کند و سنا می تواند با رأی دو

سوم اعضای قانونی خود، مطابق قانون اساسی تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. ترتیب و آثار حقوقی نیابت، جانشینی، و تصمیمات ناشی از این اصل، به موجب قانون ویژه و در چارچوب این قانون اساسی تعیین می‌شود.

اصل ۸۸ - آثار حقوقی مغایرت با قانون اساسی

اقدامات و تصمیمات پادشاه یا وزیر فرهنگ باید در حدود این قانون اساسی و قوانین مبتنی بر آن باشد. در صورت احراز مغایرت، آثار حقوقی موضوع بر پایه این قانون اساسی و از طریق مراجع صالح تعیین می‌شود.

فصل نهم

اداره محلی

و

تمرکز زدایی اداری

اصل ۸۹ - شوراهای محلی

شوراهای استان، شهر و روستا با رأی مستقیم، آزاد، برابر و ادواری مردم همان حوزه انتخاب می‌شوند و در حدود قانون، نهادهای منتخب اداره امور محلی اند.

اصل ۹۰ - اختیار اداره محلی

امور محلی و خدمات روزمره تا حد ممکن به وسیله نهادهای منتخب محلی اداره می‌شود. حدود اختیار این نهادها به موجب قانون تعیین می‌شود، به آنکه وحدت کشور، حاکمیت قانون ملی، یا صلاحیت دولت در اداره امور ملی و استانی مخدوش نشود.

اصل ۹۱ - تقسیم درآمد و منابع مالی محلی

تقسیم درآمد ملی و محلی باید عادلانه، شفاف، قانونمند و قابل رسیدگی باشد. نهادهای محلی باید از منابع مالی کافی و متناسب با وظایف قانونی خود برخوردار باشند. تحمیل وظیفه جدید به نهادهای محلی بدون پیش بینی منبع مالی متناسب ممنوع است.

اصل ۹۲ - استاندار و مدیریت محلی

استاندار مقام عالی اجرایی دولت در استان است و در چارچوب قانون، مسئول اجرای سیاست های عمومی، هماهنگی اداری، و نظارت بر دستگاه های اجرایی در استان می باشد. اداره امور محلی و خدمات محلی در حدود قانون با نهادهای منتخب محلی است. روش اداره محلی باید به گونه ای تنظیم شود که هم کارآمدی دولت و وحدت اداره کشور حفظ شود و هم از تمرکز قدرت و فساد جلوگیری گردد.

فصل دهم

اصل ۹۳ - منابع طبیعی و میراث ملی

منابع طبیعی، معادن بزرگ، نفت، گاز، ب های عمومی، جنگل ها، مراتع، سواحل، و سایر ثروت های عمومی متعلق به ملت ایران است. بهو برداری، واگذاری، استخراج، یا هرگونه قرارداد راجع به این منابع فقط به موجب قانون، با شفافیت کامل، و با رعایت منافع عمومی، نسل های آینده، و حفاظت محیط زیست معتبر است. هیچ مقام یا نهادی حق واگذاری پنهان، انحصاری، یا غیررقابتی این منابع را ندارد. قراردادهای مهم مربوط به منابع طبیعی باید علنی، قابل حسابرسی، و تابع نظارت مراجع قانونی و مالی مستقل باشد. کشف آثار، اشیاء، و یافته های تاریخی و باستانی در قلمرو ایران، در حدود قانون، برای همه اشخاص مجاز است. آثار، اشیاء، و یافته های تاریخی و باستانی کشف شده در قلمرو ایران، بخشی از میراث ملی و تاریخی کشور است و خروج، تملک پنهانی، تخریب، یا نقل و انتقال غیرقانونی آن ممنوع است. دولت موظف است این آثار را با بهای عادلانه تملک، ثبت، و برای نگهداری در موزه ملی یا سایر نهادهای عمومی صلاحیت دار حفظ کند.

شرایط، تشریفات، نحوه ارزیابی، و موارد استثنایی به موجب قانون تعیین می شود.

اصل ۹۴ - منع تصدیگری اقتصادی دولت

دولت جز در موارد استثنایی مصرح در قانون، حق مالکیت، اداره، سرمایه گذاری کنترلی، یا بهو برداری مستقیم تجاری و اقتصادی از بنگه ها، صنایع، معادن، منابع، بانک ها، بیه ها، شبکه های بازرگانی، یا فعالیت های تولیدی و خدماتی را ندارد. فعالیت های اقتصادی و تجاری، در اصل، در اختیار بخش خصوصی و تعاونی های خصوصی مستقل است و دولت فقط در حدود قانون، وظیفه تنظیم گری، نظارت، تضمین رقابت سالم، جلوگیری از انحصار، حفاظت از حقوق مصف کننده، و صیانت از منافع عمومی را بر عهده دارد. ایجاد، تملک، یا ادامه بنگه داری دولتی فقط در موارد کاملاً استثنایی، با تصویب قانون خاص، برای مدت معین، و با اثبات ضرورت عمومی مجاز است و باید به طور منظم مورد بازبینی و خاتمه قرار گیرد. هیچ نهاد دولتی، نظامی، امنیتی، عمومی، یا وابسته به آن ها حق تسلط انحصاری، امتیاز ویژه، یا حضور غیررقابتی در فعالیت های اقتصادی را ندارد. واگذاری دارایی ها، امتیازها، و بنگه های عمومی باید شفاف، رقابتی، قانونمند، و قابل رسیدگی باشد و واگذاری رانتی، پنهان، یا تبعیض آمیز باطل است. دولت نمی تواند با عنوان تنظیم گری، نظارت، مجوزدهی، یا حمایت عمومی، برای خود یا نهادهای وابسته امتیاز اقتصادی ایجاد کند یا رقبا را به طور تبعیض آمیز محدود سازد. شرایط، استثناءها، حدود مداخله دولت، و تضمین های ضدانحصار و ضد رانت به موجب قانون تعیین می شود.

اصل ۹۵ - هیأت سیاست پولی و استقلال بانک مرکزی

بانک مرکزی نهادی مستقل است با مأموریت حفظ ارزش پول، کنترل تورم، ثبات مالی، و صیانت از سلامت نظام پولی و بانکی. هیچ مقام سیاسی، اجرایی، حزبی، نظامی، یا امنیتی حق تحمیل دستور پولی، اعتباری، یا ارزی به بانک مرکزی را ندارد. اداره بانک مرکزی بر عهده هیأت سیاست پولی است که از ۹ عضو تشکیل می‌شود. برای انتخاب اعضای این هیأت، مجلس نمایندگان از دانشکده های اقتصاد دانشگاه های کشور درخواست معرفی نامزد می کند. این دانشکده ها به موجب قانون، ۱۵ نامزد واجد شرایط را از میان اشخاص دارای صلاحیت حرفه ای، پاکدستی، استقلال رأی، و تخصص در اقتصاد پولی، بانکداری، مالیه، یا حقوق بانکی و مالی معرفی می کنند. مجلس نمایندگان از میان آنان ۹ نامزد اصلی را به سنا معرفی می کند و ۶ نفر باقی مانده به ترتیب مقرر در قانون، اعضای ذخیره خواهند بود. سنا اعضای هیأت سیاست پولی را با رأی دو سوم اعضای قانونی انتخاب می کند و در همان فرایند، یک نفر را از میان آنان به عنوان رئیس هیأت و رئیس کل بانک مرکزی برمی گزیند. مدت عضویت اعضا ۹ سال و غیرقابل تمدید است و به گونه ای تنظیم می‌شود که هر ۳ سال، ۳ عضو با همین ترتیب جایگزین شوند. اعضای هیأت نباید هم زمان عضو دولت، پارلمان، رهبری اجرایی احزاب، نیروهای مسلح، نهادهای امنیتی، یا دارای منفعت مؤثر در مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی باشند. عزل رئیس کل یا هر عضو هیأت پیش از پایان مدت فقط در صورت فساد اثبات شده، نقض سنگین قانون، ناتوانی آشکار در انجام وظیفه، یا تعارض منافع مؤثر و با رأی دو سوم اعضای قانونی سنا ممکن است.

اصل ۹۶ - منع چاپ پول برای کسری

چاپ پول، خلق اعتبار، یا هرگونه تأمین مالی مستقیم یا غیرمستقیم کسری بودجه دولت از سوی بانک مرکزی ممنوع است. بانک مرکزی نمی تواند ابزار تأمین هزینه های جاری دولت، جبران کسری های ناشی از تصمیمات سیاسی، یا خرید بدهی دولت برای تأمین مالی بودجه قرار گیرد. استثناهای بسیار محدود و موقت فقط در وضعیت جنگ، فاجعه ملی، یا بحران شدید مالی و آن هم به موجب قانون خاص، برای مدت معین، و با تصویب دو سوم اعضای قانونی مجلس نمایندگان و سنا ممکن است. هر اقدام برخلاف این اصل باطل و موجب مسئولیت قانونی مقام های فی ربط است.

اصل ۹۷ - شفافیت بودجه

بودجه سالانه، اصلاحیه های آن، بدهی های عمومی، تضمین های مالی، تعهدات آتی، و همه دریافت ها و هزینه های دولت باید روشن، جامع، شفاف، و قابل رسیدگی باشد. هیچ هزینه، تعهد مالی، انتقال منابع عمومی، یا ایجاد بدهی و تضمین دولتی خارج از بودجه مصوب یا بدون مجوز قانونی مجاز نیست. بودجه باید به صورت تفصیلی، به موقع، قابل فهم، قابل درک برای عموم، و با ارائه جداول، نمودارها، و نسبت های درصدی منتشر شود. همه نهادهای استفاده کننده از منابع عمومی، مستقیم یا غیرمستقیم، مشمول شفافیت و حسابرسی بودجه ای هستند. ایجاد صندوق، حساب، ردیف، یا هرگونه سازوکار مالی پنهان، خارج از نظارت قانونی، یا با هدف دور زدن بودجه ممنوع است.

اصل ۹۸ - ذخیره احتیاطی و ثبات مالی

دولت مکلف است هر سال حداقل ۲ درصد و حداکثر ۶ درصد از درآمدهای عمومی سالانه را، به عنوان ذخیره احتیاطی و ثبات مالی، در حسابی مستقل نزد بانک مرکزی نگهداری کند. میزان دقیق این ذخیره در هر سال، در حدود مذکور، به موجب قانون تعیین می شود. این ذخیره تا زمانی انباشته می شود که به حداقل ۱۵۰ درصد متوسط هزینه های عمومی یک سال برسد و پس از آن، افزایش، تثبیت، یا تعدیل آن به موجب قانون تعیین می شود. برداشت از این ذخیره فقط در وضعیت جنگ، فاجعه ملی، بحران شدید اقتصادی یا مالی، شوک ناگهانی درآمدی دولت، یا رکود حاد سراسری و آن هم به موجب قانون خاص و با تصویب دو سوم اعضای قانونی مجلس نمایندگان و سنا ممکن است. استفاده از این ذخیره برای هزینه های جاری عادی، مصارف انتخاباتی، گسترش دولت، یا جبران کسی های ناشی از سوءاداره و تصمیمات سیاسی ممنوع است. حساب این ذخیره باید شفاف، قابل حسابرسی، و تحت نظارت دیوان محاسبات باشد.

اصل ۹۹ - مالیات و میزان آن

نظام مالیاتی کشور بر پایه قانون، عدالت، شفافیت، قطعیت، و حق اعتراض اداره می شود. دولت مکلف است نحوه مصرف درآمدهای مالیاتی را به صورت روشن، قابل فهم برای عموم، و با ارائه جداول، نمودارها، و نسبت های درصدی منتشر کند و هرگونه افزایش یا کاهش مالیات را همراه با بیان روشن علت، میزان، و بخش هزینه های عمومی مؤثر در آن اعلام نماید. مالیات بر درآمد اشخاص و بنگه ها در هیچ حال نباید از ۱۰ درصد فراتر رود و مالیات بر فروش نیز در هیچ حال نباید از ۱۰ درصد بیشتر باشد. وجوه مربوط به بیمه، سلامت، و مستمری از مالیات بر درآمد جداست، لیکن مجموع مالیات بر درآمد و این وجوه در هیچ حال نباید از ۱۵ درصد کل درآمد تجاوز کند. در تعیین نرخ های مالیاتی، نرخ کمتر بر نرخ بیشتر ترجیح دارد. هیچ شخص، نهاد، فعالیت، درآمد، دارایی، یا کالایی از شمول مالیات و عوارض عمومی خارج نیست و ایجاد هرگونه معافیت، استثناء، تخفیف ترجیحی، یا امتیاز مالیاتی برای اشخاص، نهادها، فعالیت ها، درآمدها، دارایی ها، یا کالاهای خاص ممنوع و باطل است.

در وضعیت جنگ یا اضطرار ملی، افزایش موقت مالیات فقط به موجب قانون خاص و با تصویب دو سوم اعضای قانونی مجلس نمایندگان و سنا ممکن است. در این حالت، مالیات بر درآمد اشخاص و بنگه ها در هیچ حال نباید از ۲۰ درصد فراتر رود و مالیات بر فروش همچنان از ۱۰ درصد بیشتر نمی شود. وجوه مربوط به بیمه، سلامت، و مستمری نیز جدا از مالیات بر درآمد است، لیکن مجموع مالیات بر درآمد و این وجوه در هیچ حال نباید از ۲۵ درصد کل درآمد تجاوز کند. ادامه اجرای این افزایش پس از هر ۴ ماه، منوط به تصویب مجدد دو سوم اعضای قانونی مجلس نمایندگان و سنا است.

اصل ۱۰۰ - دیوان محاسبات

دیوان محاسبات مرجع مستقل حسابرسی عمومی کشور است و بر اجرای بودجه، مصرف منابع عمومی، قراردادهای عمومی، و رعایت قانون مالی نظارت می کند. رئیس دیوان محاسبات با پیشنهاد کمیسیون مشترک مالی مجلس نمایندگان و سنا و با رأی ۶۰ درصد اعضای قانونی سنا برای مدت ۶ سال و به صورت غیرقابل

تمدید انتخاب می شود. عزل او فقط در صورت فساد اثبات شده، نقض سنگین قانون، یا ناتوانی پایدار در انجام وظیفه، و با رأی ۶۰ درصد اعضای قانونی مجلس نمایندگان ممکن است. دیوان محاسبات دارای بودجه مستقل، کارکنان حرفه ای، و حق دسترسی کامل به اسناد مالی نهادهای استفاده کننده از بودجه عمومی است. گزارشهای دیوان باید علنی و در دسترس عموم باشد.

اصل ۱۰۱ - رقابت، منع انحصار، و تعرفه

انحصار، تبانی ضد رقابتی، سوءاستفاده از موقعیت مسلط، و هرگونه تمرکز اقتصادی که رقابت آزاد، حقوق مصوف کننده، یا استقلال اقتصادی کشور را مختل کند، ممنوع است. دولت حق ایجاد، حمایت، یا حفظ انحصار برای اشخاص، شرکت ها، نهادهای عمومی، نهادهای نظامی، یا نهادهای وابسته را ندارد. نهاد مستقل رقابت و منع انحصار به موجب قانون تشکیل می شود. رئیس و اعضای هیأت عالی این نهاد با معرفی مجلس نمایندگان و رأی ۶۰ درصد اعضای قانونی سنا، از میان اشخاص دارای صلاحیت حرفه ای، پاکدستی، استقلال رأی، و نداشتن تعارض منافع، برای دوو های معین و غیرقابل عزل خودسرانه انتخاب می شوند. هیچ مقام دولتی یا صاحب قدرت اقتصادی حق مداخله در تصمیم های تخصصی این نهاد را ندارد. تصمیم های این نهاد باید مستدل، علنی، و قابل اعتراض در دادگاه صالح باشد. دولت می تواند برای مقابله با دامپینگ، پایین نگ داشتن مصنوعی ارزش پول، یا سایر رفتارهای تجاری مخرب از سوی دولت های خارجی، به موجب قانون تعرفه وضع کند، مشروط بر آنکه این اقدام به ایجاد انحصار داخلی، حمایت از تولید ناکارآمد، یا تحمیل کالای بی کیفیت به مردم نینجامد. تعرفه باید موقت، مستدل، متناسب، علنی، و قابل بازبینی و رسیدگی قضایی باشد.

فصل یازدهم

نیروهای مسلح، امنیت،

و

نظم عمومی

اصل ۱۰۲ - ارتش ملی

ارتش نیرویی ملی، حرفه ای، غیرحزبی، و تابع قانون اساسی است. وظیفه ارتش فقط دفاع از استقلال، تمامیت ارضی، و امنیت کشور در برابر تهدیدهای خارجی است. ارتش و دیگر نهادها و یگان های نیروهای مسلح مطلقاً حق ورود به سیاست، مداخله در رقابت سیاسی، یا دخالت در انتخابات، قانن گذاری، قضاوت، اداره امور داخلی، فعالیت حزبی، رسانه، و اعمال فشار بر نهادهای عمومی را ندارند. وفاداری نیروهای مسلح فقط به کشور، قانون اساسی، و نظم قانونی دموکراتیک است و نه به هیچ فرد، خاندان، حزب، مذهب، ایدئولوژی، یا گروه خاص. تشکیل، سازمان دهی، آموزش، انتصاب، ارتقا، و فرماندهی در نیروهای مسلح باید بر پایه شایستگی حرفه ای، انضباط قانونی، و تعهد به قانون اساسی باشد. هرگونه فعالیت اقتصادی، تجاری، مالی، بانکی، سرمایه گذاری، پیمانکاری، یا بنگه داری توسط ارتش، دیگر نهادها و یگان های نیروهای مسلح، یا مؤسسات وابسته به آنها ممنوع است.

اصل ۱۰۳ - فرماندهی کل قوا و نظارت پارلمانی

فرماندهی کل قوا با دولت منتخب است و از طریق نخست وزیر و وزیر مسئول دفاع اعمال می‌شود. اداره، فرماندهی، آمادگی، و به کارگیری نیروهای مسلح بر عهده دولت است. رئیس ستاد ارتش یا علی‌ترین مقام نظامی نیروهای مسلح، به پیشنهاد نخست وزیر و وزیر مسئول دفاع و با رأی موافق سه پنجم اعضای قانونی سنا، برای مدت چهار سال منصوب می‌شود و انتصاب او فقط برای یک دوره دیگر و با همان ترتیب قابل تمدید است. عزل او پیش از پایان دوره فقط به پیشنهاد نخست وزیر و وزیر مسئول دفاع و با رأی موافق سه پنجم اعضای قانونی مجلس نمایندگان ممکن است. انتصاب، عزل، و جای‌جایی فرماندهان نیروهای مسلح، جز در مورد رئیس ستاد ارتش یا علی‌ترین مقام نظامی، در حدود قانون بر عهده دولت است و از طریق وزیر مسئول دفاع و سلسله مراتب قانونی فرماندهی انجام می‌شود. بودجه نیروهای مسلح، از جمله هزینه‌های دفاعی، سازمانی، آموزشی، تسلیحاتی، و الزامات آینده نگرانه دفاعی، به پیشنهاد نخست وزیر و وزیر مسئول دفاع، در مجلس نمایندگان بررسی و به موجب قانون تصویب می‌شود و هزینه کرد آن تابع نظارت قانونی و مالی است. تعداد، ساختار، سازمان، مأموریت، استقرار، و تسلیحات اصلی نیروهای مسلح فقط به موجب قانون تعیین می‌شود. آموزش در نیروهای مسلح باید بر پایه وفاداری به قانون اساسی، حاکمیت مردم، حکومت غیرنظامی، و منع دخالت در سیاست تنظیم شود. همه فرماندهان، افسران، و دیگر کادرهای نیروهای مسلح باید سوگند وفاداری به قانون اساسی، ملت، و نظم قانونی دموکراتیک یاد کنند. همه اعضای نیروهای مسلح مکلف اند هر فرمان آشکارا مغایر قانون اساسی، متضمن کودتا، اقدام علیه دولت قانونی، تعرض به حاکمیت مردم، یا اخلاف در انتقال قانونی قدرت را رد کنند و آن را به مراجع قانونی گزارش دهند. نیروهای مسلح حق ایجاد، سازمان‌دهی، آموزش، تجهیز، یا به کارگیری نیروی یا مأمور لباس شخصی را ندارند. هیچ فرمانده یا مقام نظامی حق ندارد خارج از زنجیره قانونی فرماندهی و بدون دستور ثبت شده، نیروهای مسلح را بسیج، جای‌جا، مستقر، یا به کار گیرد. ایجاد، توسعه، تجهیز، یا به کارگیری نیروها و توانایی‌های نظامی خارج از چارچوب قانون ممنوع است. تصمیم‌های مهم مربوط به فرماندهی، سازمان، و به کارگیری نیروهای مسلح باید ثبت، قابل رسیدگی، و تابع نظارت قانونی و مالی باشد.

اصل ۱۰۴ - منع کودتا و بی اعتباری دستور غیرقانونی

هرگونه اقدام، توطئه، تحریک، بسیج، یا دستور نظامی یا امنیتی برای نقض، تعطیل، یا دور زدن قانون اساسی، نهادهای منتخب، انتخابات، یا انتقال قانونی قدرت ممنوع و جرم سنگین علیه نظم قانونی کشور است. هر دستور آشکارا مغایر قانون اساسی یا قانون، باطل و غیرقابل اجراست و اطاعت از آن رافع مسئولیت نیست. هیچ شخص یا نهادی حق ندارد نیروهای مسلح، پلیس، یا نهادهای اطلاعاتی را برای مقاصد حزبی، انتخاباتی، سرکوب سیاسی، ارباب عمومی، یا حفظ قدرت برخلاف قانون به کار گیرد. قانون باید برای آمران، عاملان، معاونان، و پنهان کنندگان چنین اعمالی، مسئولیت کیفری و محرومیت دائمی از مناصب عمومی مقرر کند.

اصل ۱۰۵ - پلیس ملی و امنیت داخلی

پلیس نهادهای ملی، حرفه‌ای، غیرحزبی، غیرنظامی، و تابع قانون است و اداره، فرماندهی، و سازمان آن بر عهده دولت منتخب است. وظیفه پلیس حفظ نظم عمومی، پیشگیری از جرم، حمایت از حقوق و آزادی‌های مردم، و اجرای قانون در حدود مقرر قانونی است. بودجه پلیس، به پیشنهاد نخست‌وزیر و وزیر مسئول کشور یا امنیت داخلی، در مجلس نمایندگان بررسی و به موجب قانون تصویب می‌شود و هزینه کرد آن تابع نظارت قانونی و مالی است. پلیس نباید به نیروی سرکوب سیاسی، ابزار قدرت حزبی، یا سازمان نفوذ امنیتی در جامعه تبدیل شود. پلیس حق دخالت در رقابت سیاسی، انتخابات، فعالیت حزبی، یا اعمال فشار بر رسانه‌ها، تشکیلات، اتحادیه‌ها، و اجتماعات مسالمت‌آمیز را ندارد. واحدهای ضد شورش و دیگر واحدهای ویژه حفظ نظم فقط در درون ساختار پلیس ملی تشکیل می‌شوند و تابع همان اصول قانونی، غیرنظامی، و نظارت قضایی اند. پلیس حق ایجاد، سازمان‌دهی، آموزش، تجهیز، یا بکارگیری نیروی یا مأمور لباس‌شخصی را ندارد. بکارگیری زور، سلاح، بازداشت، بازرسی، مراقبت، و هرگونه اقدام محدودکننده حقوق و آزادی‌های مردم فقط در حدود قانون، به میزان ضرورت، و تحت نظارت قضایی ممکن است. ایجاد پلیس موازی، نیروی انتظامی حزبی، نیروی مسلح محلی خارج از قانون، یا هر نهاد مسلح داخلی خارج از ساختار قانونی کشور ممنوع است.

اصل ۱۰۶ - سازمان‌های اطلاعاتی

سازمان‌های اطلاعاتی کشور فقط به موجب قانون تشکیل می‌شوند و زیر نظر دولت منتخب و تحت نظارت پارلمان عمل می‌کنند. این نهادها حق دخالت در انتخابات، احزاب، رسانه‌ها، تشکیلات، اتحادیه‌ها، نهادهای مدنی، یا رقابت سیاسی را ندارند و نمی‌توانند به دولت پنهان، ابزار نفوذ سیاسی، یا مرکز قدرت مستقل تبدیل شوند. این نهادها حق بازداشت، بازجویی خارج از قانون، اداره زندان، بازداشتگاه، محل نگهداری مستقل، یا مرکز بازجویی، شکنجه، ایجاد نیروی مسلح مستقل، یا هرگونه فعالیت اقتصادی و تملک یا اداره بنگاه اقتصادی، رسانه، یا شبکه نفوذ سیاسی و اداری را ندارند. شنود، مراقبت، ردیابی، نفوذ، و هرگونه گردآوری پنهانی اطلاعات درباره اشخاص فقط با حکم دادگاه صالح و به موجب قانون، برای هدف مشروع، نسبت به مورد معین، و برای مدت محدود و مشخص که در هیچ حال از یک سال بیشتر نباشد، مجاز است. حدود اختیار، نگهداری و استفاده از اطلاعات، و پاسخ‌گویی این نهادها باید به گونه‌ای تعیین شود که از تمرکز قدرت و نقض حقوق مردم جلوگیری شود.

اصل ۱۰۷ - نیروهای ویژه و منع نیروهای موازی

نیروهای ویژه فقط به موجب قانون و در درون ساختار رسمی ارتش یا پلیس ملی تشکیل می‌شوند و تابع فرماندهی قانونی دولت هستند. ایجاد، تجهیز، آموزش، تأمین مالی، یا بکارگیری هرگونه نیروی مسلح، امنیتی، اطلاعاتی، یا ویژه موازی، حزبی، ایدئولوژیک، شخصی، مخفی، یا خارج از ساختار قانونی کشور ممنوع است و هیچ نهاد اجرایی، نظامی، اطلاعاتی، حزبی، یا عمومی حق ایجاد یگان رزمی مستقل یا گروه عملیاتی خارج از قانون را ندارد.

بکارگیری نیروهای ویژه در امور داخلی فقط در موارد استثنایی، برای مأموریت مشخص، مدت محدود، و با مجوز قانونی روشن و تحت نظارت قانونی و قضایی ممکن است. استفاده از این نیروها برای ارباب سیاسی، کنترل انتخابات، سرکوب مخالفت مسالمت آمیز، سرکوب تجمعات مسالمت آمیز، اعمال نفوذ در نهادهای مدنی، یا دور زدن پلیس و ارتش قانونی ممنوع و جرم است.

اصل ۱۰۸ - منع بازداشتگاه های پنهان و ضوابط نگهداری

اداره زندان ها، بازداشتگاه ها، ملی های نگهداری، و اجرای احکام سالب آزادی فقط با نهاد غیرنظامی قانونی و تحت نظارت قضایی انجام می شود. هیچ نهاد نظامی، انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی، یا اجرایی حق ایجاد، اداره، یا نگهداری زندان، بازداشتگاه، محل نگهداری مستقل، یا مرکز بازجویی را ندارد. هرگونه بازداشتگاه مخفی، خارج از ثبت رسمی، خارج از نظارت قضایی، یا فاقد دسترسی قانونی بازداشت شده یا زندانی به وکیل و خانواده، ممنوع و جرم است. بازداشت موقت فقط به موجب حکم قضایی، برای مدت محدود، و در مواردی که قانون تصریح می کند مجاز است و در هیچ حال نباید از شش ماه تجاوز کند، مگر در جرایم بسیار سنگین و به موجب حکم مستدل دادگاه صالح که در این صورت نیز از یک سال بیشتر نمی تواند باشد. بازداشت انفرادی فقط در موارد استثنایی، به موجب قانون، با دستور مستدل مقام قضایی، و برای کوتاه ترین مدت ممکن مجاز است و در هیچ حال، مجموع مدت آن برای هر شخص در هر دوره دوازده ماهه نباید از پانزده روز تجاوز کند. بازجویی فقط در ملی های رسمی، ثبت شده، و قابل نظارت انجام می شود و باید از طریق تمهیدات قانونی و فنی، از جمله ثبت کامل فرایند بازجویی و امکان نظارت مستمر، به گونه ای سازمان یابد که شکنجه، رفتار غیرانسانی، تهدید، اجبار، و اخذ اقرار غیرقانونی ناممکن یا به حداقل ممکن برسد. حقوق زندانیان و بازداشت شدگان، از جمله ثبت رسمی وضعیت، اطلاع رسانی قانونی، دسترسی به وکیل، رسیدگی قضایی، مراقبت درمانی، و منع شکنجه و رفتار تحقیرآمیز، باید در همه حال رعایت شود. کرامت انسانی بازداشت شدگان و زندانیان باید در همه حال رعایت شود و هرگونه شکنجه، رفتار غیرانسانی، تحقیرآمیز، یا خلاف حیثیت انسان ممنوع است. آمران، عاملان، و معاونان این اعمال باید به موجب قانون تحت تعقیب و مجازات قرار گیرند. هیچ اقرار، گزارش، یا دلیلی که از نگهداری مخفی، شکنجه، اجبار، یا رفتار غیرقانونی به دست آمده باشد، معتبر و قابل استناد نیست.

اصل ۱۰۹ - وضعیت اضطراری

اعلام وضعیت اضطراری فقط در صورت جنگ، شورش مسلحانه، فاجعه ملی، یا خطر فوری و گسترده علیه موجودیت کشور، به پیشنهاد دولت و به موجب قانون ممکن است. اعلام وضعیت اضطراری باید مستدل، علنی، محدود به موضوع، محدود به قلمرو جغرافیایی، و برای مدت حداکثر سی روز باشد. ادامه وضعیت اضطراری فقط با رأی موافق سه پنجم اعضای قانونی پارلمان و هر بار برای مدت حداکثر سی روز ممکن است. مجموع مدت وضعیت اضطراری در هر نوبت نباید از شش ماه تجاوز کند. دولت در وضعیت اضطراری فقط می تواند در حدود ضرورت، برای رفع خطر، و به طور موقت، تدابیر استثنایی مصرح در قانون را اتخاذ و اجرا کند. هرگاه وضعیت اضطراری در یک دوره دوازده ماهه یک بار اعلام شده باشد، دولت نمی تواند پیش از انقضای دو سال از تاریخ

پایان آن، بار دیگر وضعیت اضطراری اعلام کند، مگر با مجوز قبلی پارلمان. در وضعیت اضطراری نیز حاکمیت مردم، انتخابات، تفکیک و تعادل قوا، نظارت قضایی، منع شکنجه، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، دادرسی عادلانه، و اصول تغییرناپذیر این قانون اساسی قابل تعلیق نیست.

هیچ مقام یا نهادی حق ندارد وضعیت اضطراری را وسیله تعلیق پارلمان، حذف رقابت سیاسی، سانسور فراگیر، بازداشت بی ضابطه، حکومت نظامی نامحدود، یا تمرکز دائمی قدرت قرار دهد. هر اقدام یا تصمیم خارج از حدود قانونی وضعیت اضطراری باطل است و موجب مسئولیت قانونی مقلم‌های نی ربط خواهد بود.

اصل ۱۱۰ - پیمان‌های دفاعی و حضور نیروهای متحد

دولت می‌تواند برای حفظ امنیت ملی، تقویت توان بازدارندگی، تحکیم پیوند با جهان آزاد، و پاسداری از استقلال و امنیت کشور، با دولت‌های دوست و متحد پیمان‌ها و توافقاتی دفاعی و امنیتی منعقد کند. انعقاد هر پیمان یا توافق دفاعی و امنیتی الزام آور باید به تصویب سنا برسد. ایجاد پایگاه نظامی یا استقرار نیروهای نظامی دولت‌های دوست و متحد در خاک ایران فقط به موجب قانون و با تصویب سنا و مجلس نمایندگان مجاز است. حدود، مدت، مأموریت، شمار نیروها، محدوده استقرار، نوع تجهیزات، مصونیت‌ها، و ترتیبات مالی و عملیاتی این حضور باید صریح، محدود، و قابل نظارت باشد. هیچ پیمان، توافق، یا حضور نظامی خارجی نباید ناقض استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی، فرماندهی قانونی دولت، یا موجب مداخله در امور داخلی کشور باشد. استفاده از خاک، حریم هوایی، آب‌ها، پایگاه‌ها، یا تأسیسات ایران توسط نیروهای خارجی خارج از حدود مصرح در قانون و توافق مصوب ممنوع است. تمدید، توسعه، یا تغییر اساسی در هرگونه پایگاه، استقرار، یا حضور نظامی خارجی نیز تابع همان ترتیبات و تصویب‌های مقرر در این اصل است.

فصل دوازدهم

بازنگری

و

حدود قانون اساسی

اصل ۱۱۱ - اصول تغییرناپذیر و ضد استبداد

اصول بنیادین این قانون اساسی، از جمله حاکمیت مردم، تمامیت ارضی، سکولاریسم، برابری شهروندان، اعمال حاکمیت از راه انتخابات آزاد و ادواری، تفکیک و تعادل قوا، استقلال قضایی، منع تمرکز قدرت، و اصل ۶ - حق دفاع مسلحانه، تغییرناپذیر و ضد استبدادند. هیچ فرد، نهاد، قوه، مجلس، دولت، دادگاه، فرماندهی نظامی، یا اکثریتی حق تغییر، تعلیق، تعطیل، یا بی اثر کردن این اصول را ندارد. جنگ، وضعیت اضطراری، تهدید امنیتی، شورش، بحران عمومی، یا هیچ عنوان مشابه نیز مجوز نقض، تعلیق، یا دور زدن این اصول نیست. هر قانون، تصمیم، دستور، اقدام، یا توافقی که برخلاف این اصل باشد، از ابتدا باطل و فاقد اعتبار است و آمران، عاملان، و مقلم‌های مسئول، حسب مورد، مشمول عزل، محرومیت از مناصب عمومی، و مسئولیت قانونی خواهند بود.

اصل ۱۱۲ - اصلاح قانون اساسی

اصلاح اصول این قانون اساسی، جز اصول تغییرناپذیر، فقط به پیشنهاد دولت و با تصویب دو سوم اعضای قانونی پارلمان و تأیید در همه پرسی عمومی ممکن است. هیچ اصلاحی نباید ناقض اصول تغییرناپذیر این قانون اساسی باشد. هیچ مقام یا نهادی حق ندارد خارج از ترتیب مقرر در این اصل، قانون اساسی را تغییر دهد، تعلیق کند، یا بی اثر سازد.

پایان

قانون اساسی پیشنهادی

ایران